

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2707/2537

นาวาอากาศตรีสังกาศ ปิตะเสน

โจทก์

นางสำเภา ทองแย้ม

จำเลย

นาวาอากาศตรีสังกาศ ปิตะเสน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีเหตุผลและข้อเท็จจริงที่จะ ชนะคดีได้ จำเลยมีอาชีพ
จัดสรรที่ดินขาย ถ้าหากจำเลย จำหน่ายจ่ายโอนที่ดินพิพาทไปเสียก่อนในระหว่าง
ฎีกา ย่อมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เพื่อคุ้มครอง ประโยชน์ของ
โจทก์ โปรดมีคำสั่งไปยังเจ้าพนักงานที่ดิน สำนักงานที่ดินอำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมาและจำเลยห้ามมิให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดเลขที่ 8341
เล่ม 84 หน้า 41 เลขที่ดิน 416หน้าสำรวจ 502 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอ
ปากช่องจังหวัดนครราชสีมา และห้ามมิให้จดทะเบียนนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
โฉนดดังกล่าวไว้ในระหว่างการพิจารณา ของศาลฎีกาด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 287)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 8341เล่ม 84 หน้า 41
เลขที่ดิน 416 หน้าสำรวจ 502 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมาหรือเพิกถอนชื่อจำเลยออกจากโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว ให้โจทก์เป็นผู้
มีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยให้โจทก์มีสิทธิออกหลักฐานสิทธิหรือ
ใส่ชื่อโจทก์ ลงในโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวและให้จำเลยรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างพร้อม

ทั้งขนย้ายทรัพย์สินและบิรวารออกจากที่ดิน และส่งมอบการครอบครองที่ดินให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ตามเดิม ห้ามจำเลยและบิรวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดิน ดังกล่าวอีกต่อไปกับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 40,200 บาท แก่โจทก์ และชดใช้ค่าเสียหายอีกวันละ 40 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะปฏิบัติตามคำขอท้ายฟ้องเสร็จสิ้น

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 281,280)

ชั้นอุทธรณ์ โจทก์ยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งว่า เห็นสมควรสั่งห้าม มิให้จำเลยกระทำการจำหน่ายจ่ายโอน หรือทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่พิพาทกันในคดีนี้ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ (อันดับ 266)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการจำหน่ายจ่ายโอนหรือทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการจำหน่ายจ่ายโอนหรือทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่ง ให้

เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ์ วราอุบล-บรรเทิง มุลพรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------